

1500520-67.2020.8.26.0394

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Michelli Vieira do Lago Ruesta Changman

Comarca: Nova Odessa

Foro: Foro de Nova Odessa

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 06/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO CALISTO BRAZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Michelli Vieira do Lago Ruesta Changman

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia contra o réu BRUNO CALISTO BRAZ pela prática do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em virtude dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Nova Odessa

Foro de Nova Odessa

2ª Vara Judicial

Avenida João Pessoa, nº 1300, Nova Odessa - SP - cep 13380-094

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500520-67.2020.8.26.0394 - lauda

CONCLUSÃO:

Em 6 de setembro de 2022, faço os presentes autos conclusos ao(à) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). [Nome do Juiz do Processo no 1º Grau]. Eu, [Usuário do Sistema], [Cargo do Usuário], digitei.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500520-67.2020.8.26.0394

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO CALISTO BRAZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Michelli Vieira do Lago Ruesta Changman

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia contra o réu BRUNO CALISTO BRAZ pela prática do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em virtude dos fatos narrados na denúncia, ocorridos em 15 de agosto de 2019, na rua Alegria, nº 804, residencial Santa Luzia I, nesta cidade e comarca.

O réu foi notificado para apresentar defesa preliminar, a qual foi rejeitada pela decisão que recebeu a denúncia em 20 de agosto de 2021. Seguiu-se a instrução. Após a oitiva das testemunhas arroladas, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, em caráter preliminar, postulou pela nulidade da apreensão da droga. No mérito, pede a absolvição ou desclassificação do delito para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, bem assim, em caso de condenação, pela aplicação da reprimenda reduzida na forma do art. 33, § 4º, da referida Lei em seu máximo grau; a fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena e a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal.

Relatados, DECIDO.

Preliminarmente, observo que o pedido de nulidade da busca e apreensão das drogas na residência do acusado se fundamenta na falta de mandado judicial para ingresso no local. Porém, para a constatação de eventual ilegalidade, faz-se necessária a análise das provas, de modo que a preliminar confunde-se com o mérito e com ele será apreciado.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente em parte.

A materialidade se sustenta em diversos elementos colhidos durante a fase inquisitorial, um deles, o boletim de ocorrência, lavrado a partir do encaminhamento do acusado à Delegacia de Polícia, em que o policial militar condutor e o policial militar testemunha narraram a localização das drogas na residência do acusado e, além delas, uma agenda contendo anotações manuscritas, um celular, uma balança digital portátil e R\$ 2.294,00 em dinheiro.

O laudo pericial também confirma a existência do crime, eis que a droga contida no lacre 0006643 (fls. 08) foi identificada como Tetra-hidrocanabinol (THC), na quantidade bruta de 167,6 gramas e massa líquida de 156,7 gramas (fls. 29). Do mesmo modo, o conteúdo do lacre 0006644 (fls. 9 e 30), na quantidade bruta de 22.6 gramas e massa líquida de 16.6 gramas.

A agenda apreendida também foi periciada, tendo assim concluído o laudo pericial quanto às anotações nela constantes: não há nenhuma referência correlacionando objetos ou coisas, a contabilidade poderá ser de qualquer natureza, inclusive relacionada com entorpecentes e no curso do procedimento investigativo da polícia judiciária, corroborado com outros elementos probatórios, poder-se-á determinar qual a natureza dessa contabilidade. Ressalta-se que os manuscritos observados na agenda descrita havia termos como: gaviões (alusivo à torcida organizada do Corinthians), motorista com nomes enumerados, ingressos etc. provável anotações relacionadas à excursão para assistir jogos de futebol do time da organizada, o que coincide com a versão do acusado no sentido de que a agenda era usada para esse tipo de anotação. Corrobora, em alguma medida (branda), a relação de assinaturas de fls. 126. Digo branda porque certamente tal lista é assinada por pessoas já conhecidas do acusado, não havendo qualquer compromisso com a imparcialidade do conteúdo escrito que acompanha a lista.

Os depoimentos prestados em solo policial, constantes do Inquérito Policial instaurado (fls. 16/17), também fortalecem a materialidade. Com efeito, a narrativa dos policiais era de que estiveram no local a partir da denúncia vinda de um transeunte, no sentido de que um indivíduo de apelido Gordão estava vendendo drogas naquela residência. Contaram que o acusado lhes franqueou a entrada da casa, mas enquanto não atendia a porta, ouviram um barulho similar a louça sanitária. Dentro da residência, dentro da louça sanitária e sobre o guarda-roupa encontraram um pacote contendo substância similar a maconha, e dentro do guarda-roupas, a quantia referida em dinheiro, além da agenda com anotações. Indagado, o acusado apresentou justificativa para a localização de todos esses objetos em sua casa, exceto quanto à balança localizada na cozinha. O acusado ainda alegou uso daquelas drogas para o seu consumo pessoal.

Quanto à autora, contudo, é duvidosa quanto ao tráfico de drogas.

Na Delegacia, o acusado preferiu permanecer em silêncio (fls. 18).

Ouvido em interrogatório judicial, o acusado disse que na época dos fatos, trabalhava num laboratório em Nova Odessa no período noturno, como manipulador; seu grau de escolaridade é técnico em química. Tem 32 anos. Não tinha sido processado anteriormente. Tem uma menina de 11 anos e mora consigo. Sua esposa também

trabalhava. A renda familiar é de R\$ 6000,00. Informou que faz um ano que parou de usar maconha. Faz uso de maconha desde os 20 anos de idade. Sobre os fatos, no dia, quando a polícia chegou, quem estava na casa era o interrogando. Nega ter franqueado a entrada para os policiais. Eles chegaram alegando que receberam uma denúncia de maus tratos contra sua filha e que tinha uma criança chorando e pedindo socorro. O interrogando explicou onde estava sua filha (na escola) mas mesmo assim eles perguntaram se podiam entrar na casa. O interrogando respondeu que os receberia no portão, após amarrar seu cachorro. Mas, assim que ele abriu o portão, os policiais o empurraram e entraram na casa. Indagado, informou que: fumava maconha todos os dias; de três a quatro cigarros; com 1 ou 2 gramas de maconha dá para fazer um cigarro de maconha; foi buscar maconha duas vezes mas como era usuário constante, achou melhor guardar em casa maior quantidade para não ir buscar toda hora; sua esposa sabia que ele fumava maconha; participa da torcida organizada do Gaviões da Fiel, há 15 anos; organizava caravanas pra São Paulo; ia pra São Paulo buscar ingresso; como era sócio da Gaviões, tinha em torno de 50 ingressos por jogo e coordenava essa venda dos ingressos para outros torcedores; fazia o controle dos pagamentos, e anotava numa agenda específica do Corinthians; sobre a balança de precisão, disse que sua família usa bastante porque são obesos, inclusive, sua filha está gordinha e passa por endocrinologista. Sobre o dinheiro localizado, disse que tinha saído da empresa, do laboratório, e foi em julho que o recebeu, iam viajar. Sua esposa sacou esse dinheiro na parte da manhã do dia dos fatos. Quanto aos policiais, já os conhecia; foi abordado duas vezes no ônibus da caravana mas ele sempre levava famílias, crianças na viagem, mas ainda assim o ônibus era mal visto por conta de se tratar de torcida organizada. Os policiais ouvidos em audiência foram os mesmos que participaram a diligência policial (fls. 183/184): Roberto dos Santos Silva e Thiago Aparecido de Souza. A testemunha Roberto disse que no dia dos fatos, estava de serviço com seu parceiro, Aparecido, apoiando uma viatura que estava recolhendo um veículo no bairro. Durante esse apoio, chegou uma informação de que nesse endereço havia a prática do tráfico de drogas por um rapaz com apelido de Gordo. Para averiguação, bateram na casa. O réu atendeu e antes que franqueasse a entrada, perguntou se poderia prender o cachorro. Ele entrou e ao que tudo indicava foi ao banheiro, pois ouviram um barulho de louça de caixa acoplada. Depois de prender o cachorro, abriu a porta. O depoente então foi direto na caixa acoplada e viu a maconha flutuando no meio daquela caixa. Indagado, ele falou que era para seu uso pessoal. No guarda-roupa, foi localizado um caderno de anotações, aparentemente relacionado ao tráfico e uma quantia de mais de dois mil reais, em papel moeda, dinheiro trocado. Em seguida, o réu foi apresentado à autoridade policial. O depoente ainda informou que: o local era próximo a uma praça conhecida como ponto de tráfico; sobre a casa, não havia denúncia anterior; a denúncia ocorreu por conta de um transeunte que passava perto da viatura; não se recordou das características físicas dessa pessoa, nem a cor da pele; a pessoa mencionou a rua, o endereço e o apelido da pessoa; a distância entre o local que estavam e a casa do acusado era de alguns quarteirões; não houve campana antes da abordagem porque a casa estava fechada e nem parecia que havia alguém; o que chamou a atenção era a descarga do banheiro; na descarga havia meio tijolo de maconha, era uma peça grande, como metade de um tijolo, envolto num plástico azul, por isso o réu o deixou na caixa acoplada, em que tinha água; identificou o barulho quando estava fora do imóvel; a balança de precisão foi encontrada na mesa da cozinha; depois foram chamadas outras viaturas para apoiar e levar o réu à Delegacia, porque estavam de motocicleta; não foi vista faca ou algo que pudesse ter sido usado para cortar droga, ou mesmo embalagem para embrulhar drogas; o acusado disse que trabalhava; na agenda/caderno apreendido, não foi visto nome de drogas etc; na casa não havia objetos de time de futebol característicos; uma bucha de maconha pesa em média 1g ou 2g, 1cm por 2cm; não sabe o que foi dispensado na descarga.

O policial Thiago confirmou a versão dos fatos apresentada por seu colega. Disse que por um transeunte tiveram uma notícia de que na residência o acusado havia a prática de tráfico de drogas. O transeunte era pardo, pessoa jovem, havia informado o apelido do réu como sendo "Gordo". A pessoa identificou o imóvel pela rua e

número. A distância entre o local onde estavam os policiais e a casa era de uns três bairros, aproximadamente. Não houve campana para a movimentação da casa. Presentes na residência, o acusado atendeu a porta. Não havia mais ninguém na casa. Depois, salvo engano, chegou a esposa na casa. Na hora da abordagem, foi dito o motivo da abordagem e ele liberou a entrada e com o auxílio dele, "junto", foi localizado entorpecente na residência. Na hora em que o réu pediu pra aguardar para pegar a chave, foi ouvido um barulho de louça da descarga, e o banheiro foi um dos primeiros cômodos a serem vistoriados. O policial ainda informou que: a casa possui poucos cômodos, sala, cozinha, banheiro e dois quartos; o barulho foi ouvido do portão, do lado de fora da casa; a droga estava acondicionada numa embalagem, mas era um pedaço, não estava fragmentada; na caixa acoplada não tinha água, não estava transbordando; a balança de precisão foi localizada na cozinha e ele disse que pesava os alimentos para sua alimentação; não havia resquício de maconha na balança, que estava limpa; além do depoente, chegaram uma ou duas viaturas no apoio à polícia; não havia faca ou algo similar com resquício de maconha; o dinheiro foi localizado no guarda-roupas do quarto; a esposa trabalhava; o réu disse que o dinheiro era fruto de trabalho; não foi pedida a carteira de trabalho pra apresentar na Delegacia; foi apresentado o RG; o caderno continha anotações de vendas diversas mas não especificava que tipo de venda; o acusado disse que a droga era para o seu consumo pessoal; era maconha. No guarda-roupas, foi encontrada uma quantia de dinheiro, em notas, não se lembra a quantidade de drogas; o depoente já o tinha abordado por direção perigosa.

Pois bem.

Colhidas todas as provas, resta agora analisar seu conteúdo para o devido enquadramento legal acerca da conduta do acusado.

No que toca ao pedido de nulidade da busca e apreensão das drogas, não convence. Os policiais prestaram depoimentos harmônicos sobre a forma com que conduziram a abordagem e a entrada na residência, tanto na Delegacia quanto em Juízo. O acusado, por outro lado, não trouxe sequer sua esposa para testemunhar sobre o comportamento dos policiais, já que consta que ela teria aparecido alguns minutos depois no local, tendo acompanhado parte da abordagem.

Por outro lado, é de se acolher o pedido de desclassificação dos fatos para a figura delitiva prevista no art. 28, caput, da Lei 11343/2006.

Muito embora haja indícios de que o réu traficava drogas no local, na modalidade "guardar" ou "ter em depósito", fato é que não se pode ter clareza sobre essa assertiva. Indícios existem, uma vez que foi localizada alta soma em dinheiro trocado dentro do guarda-roupas e o réu não trouxe prova do saque desse dinheiro naquele dia, tampouco prova de vínculo empregatício, não arrolou sua esposa para ser ouvida ou demonstrou que seja usuário de drogas por tanto tempo.

Por outro lado, a droga estava acondicionada em tijolo e a quantidade não é tão elevada a ponto de se excluir o consumo pessoal. Fácil ainda observar que na época dos fatos o réu tinha 29 anos e ostentava apenas uma condenação por contravenção penal (fls. 110). De lá pra cá, com exceção deste feito, verifico não ter sido aberto outro tipo de investigação contra ele (fls. 194/195), ou seja, o réu ostenta bons antecedentes.

As drogas foram localizadas em sua residência, ambiente propício para o uso de drogas. Não houve campanha policial anterior que constataste movimentação estranha no local. O acusado declinou profissão, tem endereço fixo. O laudo pericial não foi conclusivo sobre as anotações constantes da agenda apreendida no sentido de que seriam facilmente destinadas ao controle da venda de drogas. Embora o dinheiro estivesse representado em notas diversas, a droga não estava pronta para a comercialização.

Deste modo, é de se reconhecer o tênue liame entre a caracterização do consumo pessoal e a guarda e depósito a justificar, em caso de dúvida, a desclassificação do delito, com base no princípio do in dubio pro reo.

Em caráter subsidiário, dispõe o art. 28 da Lei 11343/2006:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal

ou regulamentar será submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. §2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. § 3º As penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses. (negritei).

E, na esteira do contido nesse dispositivo legal, consideradas as circunstâncias pessoais do agente, entendo ser o caso de desclassificação da conduta, parecendo-me adequada a aplicação da reprimenda prevista no inciso II cc. §3º do mesmo dispositivo legal, pelo prazo de 03 (três) meses porquanto são as medidas mais adequadas ao caso em comento.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na denúncia para DESCLASSIFICAR a conduta descrita na denúncia para a figura típica prevista no art. 28 da Lei 11343/2006, e CONDENAR o réu BRUNO CALISTO BRAZ ao cumprimento de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 03 (três) meses, como incurso nas penas do art. 28, inciso II, cc. §3º da Lei 11.343/2006.

Custas na forma da lei.

Defiro o apelo em liberdade.

Após o trânsito em julgado desta sentença, expeça-se guia de execução; oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD); oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo para fins de cumprimento do disposto no art. 15, III da Constituição Federal; expeça-se a certidão de honorários em favor do(a) defensor(a) nomeado(a) nos termos do Convênio firmado pela Defensoria com a OAB/SP, se for o caso.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe, fazendo-se as anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Nova Odessa, 6 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA